

Nr. 152 Gutachten zur Ablösung des Monopols der Internationalen Schlafwagen-Gesellschaft für Österreich und Bescheid Hitlers. 27. Juni / 9. Juli 1938

R 43 II/ 189b, Bl. 46–47, 50–51 Ausfertigung/Reinkonzept

Beginn:

Beginn:

a.: Gutachten des Reichsverkehrsministers. 27. Juni 1938¹

Im Einvernehmen mit dem Reichsjustizministerium und dem Reichsministerium des Auswärtigen erstatte ich folgendes Gutachten:

I

Die INTERNATIONALE SCHLAFWAGEN-GESELLSCHAFT in PARIS hatte vor dem Kriege einen Vertrag mit der ÖSTERREICHISCHEN EISENBAHNVERWALTUNG, durch den ihr das ausschließliche Recht des Betriebes von Schlafwagen und Speisewagen auf dem österreichischen Eisenbahnnetz gewährt wurde. Diesen Vertrag hat die österreichische Eisenbahnverwaltung entsprechend dem im Verträge vorgesehenen Termine zum 1. Januar 1918 gekündigt und statt dessen am 20./23. Dezember 1917 mit der MITROPA einen neuen Vertrag geschlossen, durch den diese Gesellschaft an Stelle der Internationalen Schlafwagen-Gesellschaft das ausschließliche Recht des Betriebes von Schlafwagen und Speisewagen in Österreich erhielt.

Dieser Vertrag konnte nicht durchgeführt werden, da die französische Regierung die österreichische Eisenbahnverwaltung unter dem Druck der Friedensdiktate zwang, den alten Vertrag mit der Internationalen Schlafwagen-Gesellschaft wiederherzustellen und ihn zunächst bis 1923, dann unter neuerlichem Druck bis Ende 1947 zu verlängern.

Durch die Verordnung über den Übergang der Österreichischen Bundesbahnen auf das Reich vom 17. März 1938² sind die Österreichischen Bundesbahnen aufgelöst und die bisher von ihr betriebenen Eisenbahnen in die Deutsche Reichsbahn eingegliedert.

Auf Grund des § 2 dieser Verordnung hat die Reichsbahn auch alle aus dem Vertrag zwischen den Österreichischen Bundesbahnen und der Internationalen Schlafwagen-Gesellschaft sich ergebenden Rechte und Pflichten übernommen.

Die Mitropa hat auf Grund eines im Jahre 1916 mit der Reichsbahn geschlossenen Vertrages, der seit dem 1. Juli 1933 neu gefaßt ist, das alleinige Recht des Betriebes von Schlafwagen, Salon- und Speisewagen auf dem gesamten Reichsbahnnetz.

II

Die Rechtslage ist demnach folgende:

Der nach dem Kriege erneuerte Vertrag zwischen Internationaler Schlafwagen-Gesellschaft und Österreichischen Bundesbahnen trägt rein zivilrechtlichen Charakter. Die Internationale Schlaf-

¹ Dem RMRk z. Hd. RKabR Willuhn übersandt durch RBD Sommerlatte; R 43 II/ 189b, Bl. 45. – Vorgeschichte und allgem. Sachverhalt s. Dok. Nr. 135, Vorentwurf des Gutachtens dort Anm. 1.

² RGBl. I S. 252.

wagen-Gesellschaft ist ein reines Erwerbsunternehmen und die Österreichischen Bundesbahnen waren zu der Zeit eine handelsgerichtlich eingetragene Firma.

Aus den Bestimmungen des bis zum 31. Dezember 1947 laufenden Vertrages ist ein früheres Kündigungsrecht nicht zu entnehmen. Das staatspolitische Bedürfnis des Reiches, auf dem Gebiet des gesamten Eisenbahnverkehrs innerhalb des Reichsgebietes eine volle Einheit herzustellen und jeden fremden Einfluß auszuschalten³, kann durch diesen privatrechtlichen Vertrag aber nicht gehindert werden.

Es fragt sich nur, ob eine derartige Maßnahme eine Schadenersatzpflicht des Reiches zur Folge haben könnte. Das ist nicht der Fall. Denn der in Rede stehende Vertrag ist den Österreichischen Bundesbahnen unter Zwang und Druck der französischen Regierung gegen ihren Willen aufgenötigt worden.

Das Österreichische Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch bestimmt in § 870 in der Fassung der 3. Teilnovelle zum ABGB:

„Wer von dem anderen Teile durch List oder durch ungerechte oder gegründete Furcht zu einem Verträge veranlaßt worden ist, ist ihn zu halten nicht verbunden.“

Nachdem das Land Österreich Teil des Deutschen Reiches geworden ist, ist dieser Druck der französischen Regierung gegenstandslos geworden. Die Österreichischen Bundesbahnen bzw. jetzt die Deutsche Reichsbahn sind deshalb an den Vertrag nicht mehr gebunden.

Die Folge der Erklärung der Reichsbahn gegenüber der Internationalen Schlafwagen-Gesellschaft, daß sie sich an den Vertrag nicht mehr gebunden hält, könnte ein Zivilprozeß der Internationalen Schlafwagen-Gesellschaft sein, der nach § 22 des Vertrages vor dem sachlich zuständigen Gerichte in Wien geführt werden müßte.

Etwaige Vorstellungen anderer Mächte zu Gunsten der Internationalen Schlafwagen-Gesellschaft würden aber in diesem Falle unter Hinweis auf die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte für die Angelegenheit abgewiesen werden können.

Im Auftrag
Treibe

b.: Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsverkehrsminister. Berchtesgaden, 9. Juli 1938

Betrifft: Internationale Schlafwagen-Gesellschaft in Paris.

Auf das Schreiben vom 27. Juni 1938 – 10 Awvt 14 –.

³ Das Memorandum vom 26. 3. 1938 zum ISG-Monopol, welches StS Kleinmann Hitler zuerst überreicht hatte (R 43 II/189b. Bl. 13–17: Dok. Nr. 135 Anm. 1), illustrierte dies durch ein aktuelles Beispiel aus dem Verkehr mit Italien: „Auch hier können nach der jetzigen Vertragslage Mitropa-Schlafwagen und Speisewagen nicht durch Österreich oder über die Schweiz nach Italien rollen. Der Monopolvertrag der ISG für Italien ist leider noch im Jahre 1937 von den Italienischen Staatseisenbahnen bis 1960 verlängert worden. – Die Reichsbahn hat deshalb auch nicht durchsetzen können, daß der Sonderzug mit Journalisten, die den Führer auf seiner beabsichtigten Reise nach Italien [3.–9. Mai; s. Dok. Nr. 106 Anm. 3] begleiten sollten, aus Mitropa-Schlafwagen und Speisewagen gebildet wurde. – Der Zug kann nur verkehren, wenn vorher die Mitropawagen so hergerichtet werden, daß sie als solche äußerlich nicht mehr erkennbar sind.“ Diese Passage, die Lammers mit Grünstift hervorhob, dürfte ihren Eindruck auf Hitler nicht verfehlt haben.

Der Erstentw. des Gutachtens (R 43 II/189b, Bl. 27–29: Dok. Nr. 135 Anm. 1) hatte argumentiert, die ISG führe „ihre Dienste in Österreich, wie von allen Seiten festgestellt wird, in durchaus ungenügender Weise“, mit schlechtem Wagenmaterial, zu überhöhten Preisen, teils mit ungeschultem und ungepflegtem Personal. „Es treten dazu aber auch noch andere Gründe, z. B. militärischer Art, weil es unmöglich erscheint, daß in diesem militärisch so wichtigen Lande eine von Paris aus geleitete Gesellschaft arbeitet.“

Ihren Wunsch nach einem Empfang beim Führer und Reichskanzler in der Angelegenheit der Internationalen Schlafwagen-Gesellschaft habe ich dem Führer vorgetragen⁴. Leider ist es dem Führer infolge seiner starken Inanspruchnahme durch die Staatsführung und im Hinblick auf seine Reisedispositionen im Juli und August nicht möglich, Sie und Herrn Staatssekretär Kleinmann zu empfangen⁵. Ich habe jedoch bei meinem Vortrag dem Führer von dem von Ihnen im Einvernehmen mit dem Reichsjustizministerium und dem Auswärtigen Amt erstatteten Gutachten Kenntnis gegeben. Der Führer pflichtet dem Gutachten bei. Er ist der Ansicht, daß der zwischen den Österreichischen Bundesbahnen und der Internationalen Schlafwagen-Gesellschaft geschlossene Vertrag durch die Heimkehr Österreichs ins Reich hinfällig ist, weil er den Österreichischen Bundesbahnen seinerzeit unter Zwang und Druck der französischen Regierung gegen ihren Willen aufgenötigt wurde. Die Österreichischen Bundesbahnen, bzw. jetzt die Deutsche Reichsbahn, sind daher nicht mehr an den Vertrag gebunden. Einem Zivilprozeß der Internationalen Schlafwagen-Gesellschaft als Folge der Erklärung der Reichsbahn, daß sie sich nicht mehr an den Vertrag gebunden halte, soll nach Ansicht des Führers ruhig entgegengesehen werden. Auf die fernmündliche Rücksprache vom 7. Juli mit Herrn Staatssekretär Kleinmann nehme ich ergebenst Bezug⁶.

L[ammers]

M[eerwal]d 8/7.

⁴ Am 6. Juli auf dem Obersalzberg; s. Anhang, FV 354*.

⁵ Vgl. Anhang, FV 344*, 376*.

⁶ Der RVM eröffnete der ISG mit Schreiben vom 20. 7. 1938, daß ihr Vertrag mit den Österr. Bundesbahnen durch die „Heimkehr Österreichs ins Reich“ hinfällig geworden sei: Zum Fahrplanwechsel Anfang Okt. 1938 würden sämtl. Schlaf- und Speisewagenkurse, die innerhalb Österreichs begannen und endeten, von der Mitropa übernommen, in den nach, von und durch die Ostmark betriebenen internat. Fernreiseverbindungen jedoch zunächst nur die Speisewagen; R 5/2162, unfol. Am 3. 9. fand auf Vermittlung des franz. Botschafters Frangois-Poncet im RVM eine Unterredung mit den Spitzen der ISG statt. Diese erklärten die Kündigung für rechtsunwirksam: Die Verträge von 1920/23 stellten lediglich eine Wiederaufnahme des 1903 mit dem österr.-ungar. Eisenbahnministerium geschlossenen und durch den Krieg zwangsunterbrochenen Vertrags auf privatrechtl. Basis dar, und es sei internat. Grundsatz, daß private Übereinkommen durch völkerrechtl. Ereignisse wie den „Anschluß“ nicht gelöst würden. Verhandlungen über einen Modus vivendi ohne prinzipielle Anerkennung der Vertragsgültigkeit lehnte die ISG ab; R 43 II/189b, Bl. 52–56; R 3001/22025, Bl. 246–248. Auch ein Ausgleichsversuch Italiens, das zu rd. 40% an der ISG beteiligt war, blieb erfolglos, im Gegenteil verschärfte die einseitige Übertragung einer sudetendt. Linie auf die Mitropa im Herbst 1938 die Spannungen weiter. Im März 1939 indes erfuhr RKabR Willuhn auf Nachfrage bei MD Treibe, vom RVM werde die Ausschaltung der ISG „nicht mehr unbedingt verlangt“; R 43 II/189b, Bl. 57–59. Auch nach Kriegsbeginn bediente die ISG mehrmals wöchentl. von Berlin aus die Linien nach Rom, Brüssel, Prag, Budapest, Athen und Istanbul. Nach der Besetzung Belgiens wurde sie unter die Verwaltung des RKom. für die Behandlung feindl. Vermögens gestellt, konnte aber den Betrieb – wenn auch ihrer Firmenembleme beraubt – eingeschränkt weiter fortsetzen; ebd. Bl. 60–68.

Zitierhinweis

Nr. 152 Gutachten zur Ablösung des Monopols der Internationalen Schlafwagen-Gesellschaft für Österreich und Bescheid Hitlers. 27. Juni / 9. Juli 1938a. Gutachten des Reichsverkehrsministers. 27. Juni 1938b. Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsverkehrsminister. Berchtesgaden, 9. Juli 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d152>